ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ޙަސަން އަޒީޒް

ޝަރީޢަތް   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ޤައްޔިމުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް އިސްތިއުނާފުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފަގު އެއް ހިއްސާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފަގު ޙަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޖްމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކޫރާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯތިއެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކޫރާ އަޒީޒް އަދި ނަޖްމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާ އެއްފަދަ އިމާރާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ އަހަރު މާލޭ ގ.ޝަފަގު ޙަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރަންދުރު އާމާ އާދަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަކީ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަމަށް އެ މީހުންގެ ބަދަލުން ޝަރީޢަތަށް އަރުވައިދިނުން، އެ ކުދިންނަކީ ބައްޕަގެ ތަރިކަތުގެ ވާރިސުންނަކަމާއި، އެ ކުދިން ކުޑަކަމުން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ކުދިންނަކަށްވީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ބާޠިލުކުރެއްވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފާގު / މާލެ ހަސަން އަޙުމަދެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފާގު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވާ ބަސްގޮތަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބިންގޭގަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަށް ރިއާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއާތާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާތީ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަން އޮތުމުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީގޮތުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ބައެއްކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވުމަކީ، އިޖުތިމާޢީގޮތުގެ ބައްޓަން ލިބިދީފައިވާ މަޤްޞަދު ކަމުގައިވާ ބިމާބެހޭ ޢަދާލަތުވެރިކަން ކަނަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅުން އުޅޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީފައި ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ބިންގާއެއް ބިނާކޮށް ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛

2. ފުރަތަމަ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، ހިބަޔާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިތޯ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބަލިކަށިކަން ދިރާސާކޮށް ނުބައްލަވާކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބަލި ކުދިންނަށް ދިވެހި ޙައްޤުތަކުން ނޫން، ޙާލަތުގެ ތަފުސީލުތަކާއި ސަބަބުތައް މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހިއްސާވާން ނުޖެހުން، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީގޮތުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން؛

4. ހިބަތު ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިއާވެހިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޫނީގޮތަކަށް؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައާދެން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ވިއްކުން، މިލްކުކުރުން، ވަރުތަކުރުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކަށްދިނުން، ގަނެވިއްކުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަކީ އަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން ހެދި އަދިއެ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލައާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނެ އަދިއެއްނުވާ ބަދަލުތަކާ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަދިއެހެން ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރާނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަދިއެ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަބާވެގެންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދީ ދިނުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނުވާނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިކޮޅުގެ ނުވަތަ ބަފައިފުށުން ނުވަތަ މައިފުށުން މިމާއްދާގެ ދަށުން ހިބަ ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ހ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. މިމާއްދާގެ ދަށުން ހިބަ ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ހުރިހާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ ނެތިން ހިބަކުރެވިދާނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅުން އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ޤަރުޟެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސައްޙަވުމުގައި ބަލާނެ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޫ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަށް ހިބައިން ދޫ ދިނުމުގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާޟް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އިޢުތިރާޟުކޮށްދޭ ކުދިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އާންނަ އުސޫލުގެ މުއްދަތަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވިޔަފާރިކުރާ އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓުން ނިންމައިދީފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަން ނުވާ ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުވާނެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫ ދިނުމަށް އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކަން އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ އިއްތިފާޤު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ހައްދު ދިވެހިވަރިވާ ފަރާތްތަކާ ބޭނުންވާފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަނޑަވަޅު ނުވާ ގޮތުގެ މައްސަލަ ގައުމެއް ހިބައަކަށް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކަން އެއްބަސްވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ، މުދާއި ހަދިޔާ ބިމެއްގެ އެއްވެސް ހިސާބުގައި އެކިން މުދާއި ގޯއްޗަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުކުރާނެއެވެ.

11. ހިބަޔާ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިފާޢު ޙައްޤުތަކަށް ކުރުމުގައި ނުވާނަމަ، ގޮތް ހިބައިން ދިނުމަށް ނުދިނަސް ނުދޭނެ އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަށް ހިއްސާވާން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނޯވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޢުތިރާޟަކާ ނުލައި ނޫނީ އަދި މުޅިބިމާ ނުލާ އިޢުތިރާޟުކުރެވޭ. އެއްވެސް ނިޔާއަށް ނޫނީ ކަމަށް ގައިމުގައި އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ ހަދަން ގޮތް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިން ދިނުމުގައި އިޢުތިރާޟުކުރާ މަޤާމުގައި ތިބި ބައެއް ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ގަނޑު ފިޔަވައި، ހިބައިން ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެން އަދި ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ބެލެވޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީވެ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.